

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 458/2538

นายอัมพร เต็มทรัพย์

โจทก์

นายวัฒนา เอกพันธ์

จำเลย

นายวัฒนา เอกพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2 แผ่นที่ 1 ว่าที่ดินตาม
พินัยกรรมและสัญญาเช่าเป็นคนละแปลง กับที่ดินพิพาท เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้ง
มิได้ยกขึ้นว่ากันมา แต่ในชั้นอุทธรณ์ ฎีกาว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้ครอบครองทำประโยชน์ ใน
ที่ดินพิพาท เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2 แผ่นที่ 3 โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐาน เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 3 ว่าจำเลยซื้อที่ดินพิพาทมา
เป็นปัญหา ข้อเท็จจริงเช่นกันฎีกาของจำเลยต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248,249 ไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้
จำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 แผ่นที่ 1 เป็นเรื่องอำนาจฟ้องและฟ้องเคลือบคลุม
เพราะที่ดินพิพาทเป็นคนละแปลงกับที่ดินที่โจทก์บรรยายฟ้องและขอให้ศาลบังคับ
และฎีกาข้อ 2 แผ่นที่ 3 ที่ว่าสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.5 ไม่ได้ระบุสาระสำคัญแห่ง
สัญญาเช่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟังพยานดังกล่าว ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ประกอบกับคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จึง
เป็นเรื่องขอแสดงสิทธิ อันเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็น
ราคา เงินได้ จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้
พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66,68) ศาลชั้นต้น

พิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ และห้ามเกี่ยวข้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 64) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยสรุปได้ 2 ประเด็น ประเด็นแรก จำเลยฎีกาว่าที่ดินตามพินัยกรรมและสัญญาเช่าเป็นคนละแปลงกับ ที่ดินพิพาท ประเด็นข้อนี้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้วาทกล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประเด็นข้อสองจำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโจทก์ จึงไม่น่าเชื่อถือ ส่วนพยานของจำเลยมีน้ำหนักจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกา ในข้อเท็จจริง คดีนี้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกา ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยทุกข้อชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยสรุปได้ 2 ประเด็น ประเด็นแรก จำเลยฎีกาว่าที่ดินตามพินัยกรรมและสัญญาเช่าเป็นคนละแปลงกับ ที่ดินพิพาท ประเด็นข้อนี้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้วาทกล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประเด็นข้อสองจำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโจทก์ จึงไม่น่าเชื่อถือ ส่วนพยานของจำเลยมีน้ำหนักจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกา ในข้อ

เท็จจริง คดีนี้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกา ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยทุกข้อชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-สมพงษ์ สอนิเถร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>